

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2249/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายเสน่ห์ บุญผุดผ่อง

จำเลย

นายเสน่ห์ บุญผุดผ่อง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43(5),157 พระ
ราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291, กับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา
43(4),157 เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายสองบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 3 ปี ลงโทษฐานขับรถโดยมิได้รับ
ใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 จำคุก 1 เดือน รวม
โทษ 2 กระหนง จำคุก 3 ปี 1 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นตีราคา
ประกัน 150,000 บาท (อันดับ 63)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยประกอบเสียก่อน แต่จำเลยยังมีได้ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุจะได้พิจารณาให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>